



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 175/Pdt.G/2023/PN.Plk

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Kharisma Widya Mutiara Alamsyah, Tempat/tanggal lahir Palangka Raya 03 Maret 2002, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl.Penguin Raya No. 582, RT.002 RW.012 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan : Indonesia ;
Selanjutnya sebagai Penggugat/Pihak Pertama (I);

Lawan:

1. **Karyono**, Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan 04 Mei 1974, Jenis Kelamin : Laki-

laki, Alamat : Jalan Uria Jaya RT.002 RW.012 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, ;

Selanjutnya sebagai Tergugat I/Pihak Kedua (II) ;

2. **Warisi**, Tempat/tanggal Lahir : Kebumen, 15 Agustus 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Jalan Bangaris RT004 RW.003, Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia ;
Selanjutnya sebagai Tergugat II/Pihak Kedua (II) ;

3. **Lenny Herlina**, Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 23 Januari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Jalan Kinibalu Gg Damai No.55 RT.002 RW.X Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya

Halaman 1 dari 6 Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia ;
Selanjutnya sebagai Tergugat III/Pihak Kedua (II) ;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. sebagai Mediator Pengadilan Negeri Palangkaraya telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 November 2023 sebagai berikut :
Bahwa Pihak Pertama (I) sebagai Pembeli Tanah dan Pihak Kedua (II) adalah Penjual Tanah dan para pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian, dengan hal-hal yang telah disepakati bersama sebagai berikut:

PASAL 1

KEDUDUKAN PARA PIHAK

- (1) Bahwa Pihak Pertama (I) adalah Pembeli;
- (2) Bahwa Pihak Kedua (II) atas nama Karyono (Tergugat I) adalah Penerima Kuasa dari Lenny Herlina selaku Pihak Kedua (Tergugat II) dan Warisi selaku Pihak Kedua (Tergugat III) selaku Penjual sebagaimana Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2022;
- (3) Bahwa Pihak Kedua atas nama Lenny Herlina (Tergugat II) adalah istri dari Alm. Dwi Rakhmad Apriyanto dan Warisi (Tergugat III) adalah istri dari Alm. Eko Hagus Sutopo (sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal ... November 2021) selaku Penjual;
- (4) Bahwa Alm. Eko Hagus Sutopo suami dari Warisi (Tergugat III) dan Alm. Dwi Rakhmad Apriyanto suami dari Lenny Herlina (Tergugat II) adalah anak-anak dari Alm. Mohamad Cholil (sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.5/280/Pem-XI/2021 tanggal 16 November 2021) dengan istrinya Almarhumah Suratmi;

PASAL 2

OBJEK SENGKETA

- (1) Bahwa Pihak Kedua atas nama Lenny Herlina (Tergugat II) yang merupakan istri dari Alm. Dwi Rakhmad Apriyanto dan Warisi (Tergugat III) yang merupakan istri dari Alm. Eko Hagus Sutopo (sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal ... November 2021) yang masing-masing

Halaman 2 dari 6 Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bjn



selaku Penjual merupakan Pihak yang menguasai Objek Sengketa berupa Harta Tidak Bergerak yang merupakan Harta Warisan Alm. Mohamad Cholil berupa: 1 (satu) kapling Tanah beserta dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl.Kinibalu Gang Damai Nomor 55 RT 002, RW X, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- (2) Bahwa Objek Sengketa dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Objek yang menjadi Kesepakatan Jual Beli antara Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II);

PASAL 3

KESEPAKATAN JUAL BELI

- (1) Bahwa Pihak Pertama (I) dalam hal ini Penggugat dan Pihak Kedua (II) dalam hal ini Tergugat I atas Surat Kuasa dari Pihak Kedua (II) yaitu Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana yang menjadi para pihak dalam Surat Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 10 Januari 2022 telah sepakat jika Objek Sengketa yang merupakan harta milik (Alm.) Mohamad Cholil yang menjadi warisan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) berupa 1 (satu) kapling tanah beserta dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl.Kinibalu Gang Damai Nomor 55 RT 002, RW X, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah beralih kepemilikannya kepada Penggugat (Kharisma Widya Mutiara Alamsyah) berdasarkan jual beli ;
- (2) Bahwa atas Kesepakatan Jual Beli tersebut, Pihak Pertama (I) telah menyerahkan uang pembayaran jual beli Objek Sengketa sebagaimana Pasal 2 ayat (1) sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua (II) selaku penerima kuasa dari Pihak Kedua (II) yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pembayaran tersebut sebagaimana Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Januari 2022;

PASAL 4

PENYERAHAN TANDA BUKTI HAK OBJEK SENGKETA

- (1) Bahwa tanda bukti Hak atas bagian Objek Sengketa yang menjadi bagian Pihak Kedua (II) dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III terhadap 1 (satu) kapling tanah beserta dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Kinibalu Gang Damai Nomor 55 RT 002, RW X, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tanda bukti hak berupa:



- Sertifikat Hak Milik Nomor : 18964;
- Tanggal : 27 Desember 2017;
- Nama Pemegang Hak : Mohamad Cholil;
- Luas tanah : 398 M²;
- Letak tanah : Jl. Kinibalu Gang Damai Nomor 55;
- Kelurahan : Palangka;
- Kecamatan : Jekan Raya;
- Kota : Palangka Raya;
- Provinsi : Kalimantan Tengah;
- Utara berbatasan dengan : Suwaji;
- Timur berbatasan dengan : Jl. Gang Damai;
- Selatan berbatasan dengan : Soerat Riyanto;
- Barat berbatasan dengan : Mashur Bachsin;

- (2) Bahwa tanda bukti hak dari Aslinya atas objek sengketa pada ayat (1), tersebut di atas akan diserahkan oleh Pihak Kedua (II) (Tergugat I, II, dan III), kepada Pihak I dihadapan Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara *in casu* setelah di tanda tangannya kesepakatan perdamaian ini;

PASAL 5

HAK PIHAK PERTAMA (I) ATAS OBJEK SENGKETA

TANAH YANG TERLETAK

**DI JL. KINIBALU GANG DAMAI NOMOR 55 RT 002, RW X, KEL.
PALANGKA, KEC. JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA,
PROV. KALIMANTAN TENGAH**

Bahwa jual beli Objek Sengketa berupa 1 (satu) kapling tanah beserta dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Kinibalu Gang Damai Nomor 55 002, RW X, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama (Alm.) Mohamad Cholil, yang dilakukan oleh Pihak Pertama (I) dengan Pihak Kedua(II) / Tergugat I, berdasarkan Kwitansi, tertanggal 10 Januari 2022, dengan tanda bukti:

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 18964;
- Tanggal : 27 Desember 2017;
- Nama Pemegang Hak : Mohamad Cholil;
- Luas tanah : 398 M²;
- Letak tanah : Jl. Kinibalu Gang Damai Nomor 55;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan : Palangka;
- Kecamatan : Jekan Raya;
- Kota : Palangka Raya;
- Provinsi : Kalimantan Tengah;
- Utara berbatasan dengan : Suwaji;
- Timur berbatasan dengan : Jl. Gang Damai;
- Selatan berbatasan dengan : Soerat Riyanto;
- Barat berbatasan dengan : Mashur Bachsin;

Adalah jual beli objek tanah yang sah menurut hukum dengan didasari pada norma hukum Pembeli Objek Tanah Yang Beritikad Baik, begitu juga dengan peralihan hak kepemilikan atas objek tanah beserta dengan penerbitan surat-surat tanda bukti hak atas nama (Alm.) Mohamad Cholil menjadi atas nama Kharisma Widya Mutiara Alamsyah (Penggugat) terhadap objek tanah tersebut adalah sah menurut hukum;

Demikian Kesepakatan Perdamaian Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor **175/ Pdt. G/2023/PN Pik.**, ini dibuat dan disepakati oleh para pihak.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan dipersidangan, kemudian Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh kami Achmad Peten Sili, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Yudi Eka Putra, S.H.,M.H, dan Sumaryono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Jumiati, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H, M.H,

Panitera Pengganti

Jumiati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	: Rp.	10.000,00
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Proses	: Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
5. PNBP	: Rp.	70.000,00
Jumlah	: Rp	740.000,00

(Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bjn